

過失犯の本質について、学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から④までの()内に後記アからキまでの【発言】から適切なものを選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【会 話】

学生A. 私は、過失犯の本質について、精神を緊張させたならば結果発生を予見することが可能であったにもかかわらず、これを予見しなかったことにあってと考えています。私が採る見解では、過失犯の体系上、一般的に、(①)の判断において、信頼の原則を考慮することになります。

学生B. A君が採る見解に対しては、(②)という批判がありますね。私は、過失犯の本質について、社会生活上必要な注意を尽くさないで、結果回避のための適切な措置を採らなかったことにあってと考えています。

学生A. B君が採る見解に対しては、「結果回避のための適切な措置」について、(③)という批判があります。また、B君が指摘した批判に対しては、私が採る見解でも、(④)ことにより、対応することができるとの反論ができます。

【発 言】

ア. 予見可能性

イ. 結果回避義務

ウ. 行政取締法規が定める義務に帰着せざるを得ず、刑法上の過失犯が行政取締法規違反の結果的加重犯になってしまう

エ. 予見可能性のみで過失を認めると、過失犯の処罰範囲が広くなり過ぎる

オ. 重大な結果が予見可能であるにもかかわらず、それを回避する義務がないというのは妥当ではない

カ. 実行行為の内容として実質的危険性を要求する

キ. 予見可能性を結果回避義務を導く前提要件として位置付ける

1. ①ア ②ウ ③エ ④キ

2. ①ア ②エ ③ウ ④カ

3. ①ア ②エ ③オ ④キ

4. ①イ ②ウ ③オ ④カ

5. ①イ ②エ ③ウ ④キ

No58	過失犯の本質	正答率
H30-3	正解 2	61%

() には順に、「①ア ②エ ③ウ ④カ」と入り、したがって、正解は肢2となる。

学生Aの立場（旧過失論・修正旧過失論の立場）

→学生Aの立場は、過失犯の本質を、精神を緊張させたならば結果発生を予見することが可能であったにもかかわらず、これを予見しなかったことにあると考える。また、発言3つ目の学生Aの立場は、過失を単に責任要素とのみ解するのではなく、結果発生「実質的で許されない危険」を有する行為を構成要件該当性の段階での問題と位置づけ、結果の予見可能性は過失行為の有する危険性と解する見解である。

学生Bの立場（新過失論の立場）

→学生Bの立場は、過失犯の本質を、社会生活上必要な注意を尽くさないで、結果回避のための適切な措置を採らなかったことにあると考える。

①について

①には、旧過失論の立場を採る学生Aの見解が入る。

信頼の原則とは、行為者がある行為をなすに当たって、被害者あるいは第三者が適切な行動をすることを信頼するのが相当な場合には、たとえ被害者あるいは第三者の不適切な行動によって結果が発生したとしても、それに対して責任を負わないとして、過失犯の成立を否定する原則をいう。旧過失論においては、予見可能性を否定する原理として位置付けられる。よって、旧過失論を採る学生Aの立場からは、過失犯の体系上、予見可能性の判断において、信頼の原則を考慮することになる。したがって、①には「ア、予見可能性」が入る。

②について

②には、学生Aの採る旧過失論に対する批判が入る。

旧過失論に対しては、いかなる行為が過失犯を成立させるかということが不明であるのみならず、結果が発生すれば、それを予見でき、かつ予見すべきであるという結論に至りやすく、結果責任的にならざるを得ないことから処罰範囲が広くなり過ぎるという批判がある。よって、Aの採る旧過失論に対しては、過失犯の処罰範囲が広くなり過ぎるという批判が存在する。したがって、②には「エ、予見可能性のみで過失を認めると、過失犯の処罰範囲が広くなりすぎる」が入る。

③について ★

③には、学生Bの採る新過失論に対する批判が入る。

新過失論に対しては、客観的注意義務の内容を構成する基準行為が各種の行政法取締法規となり、結局、過失犯を行政取締法規違反の結果的加重犯として理解するものであり、基準行為違反のみで過失犯の成立を認めることは責任主義に反するという批判がある。よって、Bの採る新過失論に対しては、客観的注意義務の内容が、行政取締法規の定める義務に帰着せざるを得ず、刑法上の過失犯が行政取締法規違反の結果的加重犯になってしまうという批判が存在する。したがって、③には「ウ、行政取締法規が定める義務に帰着せざるを得ず、刑法上の過失犯が行政取締法規違反の結果的加重犯になってしまう」が入る。

④について ★

④には、旧過失論を批判する学生Bに対する、学生Aの反論が入る。

過失犯の処罰範囲が広くなりすぎるという批判に対しては、過失を単に責任要素とのみ解するのではなく、結果発生の実質的で許されない危険を有する行為を構成要件該当性の段階での問題と位置づけ、結果の予見可能性は過失行為の有する危険性と解すれば対処できるとする見解がある。よって、旧過失論を批判する学生Bに対しては、予見可能性の判断に実質的で許されない危険性を要求すれば対処できると反論すればよい。したがって、④には「カ. 実行行為の内容として実質的危険性を要求する」が入る。